Suchen ...

Mietrecht.com

Mietkaution: Zulässige Vorgehensweise und rechtliche Vorgaben

Autor: Mathias Voigt

Aktualisiert am: 15/06/2026

Lesezeit: 6 Min.

Fasse diesen Artikel zusammen mit: ChatGPT Perplexity Claude

Zu den Kommentaren

- Anzeige -

Kurz & Knapp

Das Wichtigste zur Mietkaution

Wann ist eine Kaution für eine Mietsache zu hinterlegen?

Eine Mietkaution bzw. Mietsicherheit muss im Mietvertrag vereinbart sein. Ist eine solche Vereinbarung nicht getroffen, muss in der Regel auch keine Kaution hinterlegt werden.

Welche Pflichten hat ein Vermieter in Bezug auf die Kaution?

Der Betrag muss nach der Zahlung der Mietkaution vom Vermieter zinsbringend angelegt werden. Dabei ist es unerheblich wie der Mieter die Kaution beglichen hat.

Welche Funktion hat eine Mietkaution?

Die Mietkaution dient als Sicherheit und muss an den Mieter zurückgezahlt werden, wenn das Mietverhältnis endet. Die Mietkaution einzubehalten ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

Wann bekomme ich die Mietkaution vom Vermieter zurück?

Pauschal kann das nicht beantwortet werden. Dem Vermieter steht eine Frist zu, in der er überprüfen muss, ob er noch über offene Forderungen gegenüber dem Mieter verfügt oder Schäden in der Wohnung entstanden sind. CONNY übernimmt diese Abwicklung gerne für Sie.

Wichtige rechtliche Grundlagen und Urteile im Überblick

- § 551 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Bundesgerichtshof (BGH), 10.07.2024, AZ: VIII ZR 184/23

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Themen rund um die Mietkaution

→ Mietkaution bei Vermieterwechsel
→ Höhe der Mietkaution
→ Mietkaution einbehalten
→ Rückzahlung der Mietkaution
→ Zahlung der Mietkaution

Zum Mietkautionsvergleich

Im Mietrecht ist die Kaution häufig Thema

Eine Kaution **als Sicherheit bei einem Mietverhältnis** hinterlegen zu müssen, ist heute in der Regel **Bestandteil des Vertragsabschlusses**. Daher wird das auch als Mietsicherheit bezeichnet, was sogar der gesetzliche Begriff dafür ist.

Sowohl im Wohnraum- als auch im Gewerbemietrecht sind **Mietkautionen Alltag**. Das bedeutet jedoch auch, dass sowohl Mieter als auch Vermieter wissen müssen, **welche Rechte und Pflichten bestehen**, wenn in einem Mietvertrag eine Kaution vereinbart wird.



Die Kaution für eine Wohnung muss gesetzlich nicht zwingend vereinbart werden.

Muss eine Wohnungskaution eigentlich **immer gezahlt werden**? Und wie hoch darf sie sein? Das sollte bereits **vor dem Vertragsabschluss** geklärt sein. Müssen Mieter für eine Wohnung eine Kaution hinterlegen, sollten sie auch darauf achten, was damit **während der Mietzeit geschieht**. Diese Punkte und weitere Aspekte der Mietkaution betrachtet der nachfolgende Ratgeber näher.

Was ist eine Mietsicherheit bzw. Kaution für eine Mietwohnung?



§ 551: Das BGB befasst sich nur mit der maximal möglichen Höhe einer Mietkaution.

Vermieter können **zur Absicherung von Forderungen**, die eventuell aus dem Mietverhältnis entstehen, eine **Sicherheitsleistung vom Mieter** verlangen. Rechtlich dazu verpflichtet, eine solche **sogenannte Mietsicherheit** festzulegen, sind sie jedoch nicht. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wird lediglich **die maximal mögliche Höhe** einer Mietsicherheit geregelt.

Zu den Forderungen, die durch eine Sicherheit, abgedeckt werden, **zählen unter anderem** Miete, Betriebskosten, Nutzungsentschädigung, Schadenersatz und Reparaturleistungen beim Ende des Mietverhältnisses. Umgangssprachlich ist diese **Art der Sicherheitsleistung als Mietkaution** bekannt. Diese kann sowohl im **Gewerbe- als auch im Wohnraummietrecht** vereinbart werden.

Wichtig ist, da **keine gesetzlich Pflicht** besteht, eine solche deutsche Mietkaution zu zahlen, dass diese dann im **Mietvertrag bzw. in einer Anlage** zu diesem vereinbart wird. Wurde der Wohnraum zur Miete ohne Kaution angeboten und besteht **keine Regelung im Mietvertrag**, kann eine Zahlung einer Mietsicherheit im **Nachhinein nicht mehr verlangt** werden. Wurde unwissentlich dennoch gezahlt, kann der Mieter eine **Rückzahlung der Mietkaution verlangen**.

> Besteht **keine Vereinbarung** über eine Mietkaution, ist der Vermieter auch **nicht berechtigt**, das Mietverhältnis zu kündigen, wenn eine solche Zahlung durch den Mieter nicht erfolgt. **Gleiches gilt**, wenn eine Vereinbarung besteht aber keine Zahlung erfolgt. Das Mietverhältnis **kann nicht fristlos gekündigt** werden und die Mietkaution muss der Vermieter gerichtlich einfordern.

- Anzeige -

Mietkaution gemäß BGB

Wie bereits erwähnt, ist **im BGB eine Mietkaution nur im Zusammenhang** mit deren Höhe erwähnt. Der entscheidende Paragraph zur Mietsicherheit und deren Höhe ist hier **551 BGB, welcher Folgendes** bestimmt:

> *(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese vorbehaltlich des Absatzes 3 Satz 4 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen[...]*

Der **zu entrichtende Betrag** darf also nicht mehr als **drei Monatsnettomieten betragen**. Wird mehr verlangt, ist dies **nicht zulässig** und die Vereinbarung wird hinfällig. Darüber hinaus regelt der Paragraph in den folgenden Absätzen auch, **dass der Mieter eine Mietkaution in Raten** zahlen kann. In der Regel handelt es sich um **drei gleiche monatliche Teilzahlungen**.

Sind im Mietvertrag **Vereinbarungen enthalten**, die zum Nachteil des Mieters führen, sind diese **in der Regel unwirksam**.

Mietkaution: Die Höhe bemisst sich an der Nettokaltmiete, also ohne Nebenkosten.

Achtung: Die Regelungen im BGB gelten **nur für Wohnraummietverhältnisse**. Im Gewerbemietrecht können die Bedingungen für eine Mietkaution **zwischen Mieter und Vermieter frei verhandelt** werden. Das betrifft sowohl die **Höhe als auch die Verzinsung der Mietkaution**. Beides muss im Vertrag explizit geregelt sein.

Die **nachfolgende Grafik** bietet einen Überblick zum Thema Mietkaution / Mietsicherheit und wird in den weiteren **Abschnitten eingehender erläutert**. Um eine größere Version zu erhalten, klicken Sie auf die Grafik.

Eine Mietkaution muss vereinbart sein. Die Grafik zeigt, was möglich ist.

Arten der Mietkaution: Die Höhe ist immer gleich

Mieter und Vermieter können im Mietvertrag festlegen, **wie eine Mietsicherheit gezahlt** wird. Hierfür können **verschiedene Optionen** zur Verfügung stehen. So sind etwa eine **Barzahlung, eine Verpfändung, eine Bürgschaft**, eine Sicherheitsabtretung oder eine **Mietkautionsversicherung möglich**.

Webtipp: Was bei Wohnraummietverträgen beachtet werden muss können Sie auf: immoportal.com nachlesen.

Bei **einer Barkaution** wird der Betrag bar übergeben oder bar auf das Kautionskonto des Vermieters eingezahlt. Hier sollten **Mieter jedoch darauf achten**, dass sie einen Nachweis über die

Zahlung erhalten und der Vermieter den Betrag **korrekt verwaltet**.

Mieter können mit der Mietkaution sparen. Ein Sparbuch oder Sparkonto können angelegt werden.

Bei einer Verpfändung kann zum Beispiel ein Sparbuch für die Mietkaution herangezogen werden. Auch **Wertpapiere oder Geldanlagen** können als Sicherheit dienen.

Das Recht an den Sparforderungen am Betrag für die **Mietkaution auf dem Sparkonto** wird dann vom Mieter verpfändet. Eine solche Sparforderung kann auch **an den Vermieter als Sicherungsabtretung** abgegeben werden.

Die Bürgschaft bedeutet, dass **Dritte die Absicherung** anbieten. Dies kann bei einer Mietkaution durch einen **Kredit der Bank, im Rahmen der Kautionspolice** oder **durch Privatpersonen** geschehen. Diese verpflichten sich für die Forderungen aus dem Mietverhältnis **einzustehen**. Das kann eine Option sein, wenn Mieter die Kautionssumme **nicht selbst aufbringen** können.

Eine weitere Möglichkeit, **stellt die Mietkautionsversicherung** dar. Hierbei handelt es sich um einen Versicherungsvertrag, dessen **Vertragsgegenstand eine Mietsicherheit** zur Absicherung eines Mietverhältnisses ist. Jährlich **wird ein Beitrag eingezahlt**, welcher den Mieter von der Hinterlegung einer Mietkaution befreit. Auch hier darf die Gesamtsumme das **Dreifache der Nettokaltmiete nicht übersteigen**.

Jede Art der Zahlung muss der Vermieter **getrennt von seinem eigenen Vermögen** behandeln. Zudem können Ansprüche aus dem Mietverhältnis nur dann **mit der gezahlten Kaution verrechnet werden**, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.

- Anzeige -

Mietkaution anlegen: Müssen Vermieter das immer tun?

In § 551 Abs. 3 BGB ist eindeutig festgelegt, wie ein Vermieter mit einer entrichteten Mietkaution umgehen muss. Die Mietsicherheit bzw. **Mietkaution inklusive aller Zinsen** steht dem Mieter zu, sodass der Betrag so angelegt werden muss, dass er vor **einem Missbrauch** durch den Vermieter bzw. **bei einer Insolvenz** geschützt ist.

Wie das Geld angelegt werden muss, ist allerdings nicht vorgeschrieben. Das können die Mietvertragsparteien **selbst entscheiden und vereinbaren**. Wichtig bei einer Spareinlage oder einem Konto für die Mietkaution ist, dass **eine dreimonatige Kündigungsfrist** besteht und ein **entsprechender Zinssatz erfolgt**. Die Verzinsungspflicht besteht in der Regel solange bis das Konto aufgelöst wird. Mieter haben **keinen Anspruch auf Anlagen mit einer höheren** Verzinsung.

Nach Ende des Mietverhältnisses stehen dem Mieter die Zinsen in voller Höhe zu. Eine Auszahlung **während des Mietverhältnisses** ist jedoch nicht möglich.

Nach Ende des Mietverhältnisses erhalten Mieter die Mietkaution zurück. Hier gelten bestimmte Fristen.

Mietkaution: Wann die Rückzahlung erfolgen kann und muss

Endet das Mietverhältnis, können Mieter die gezahlte **Mietkaution zurückfordern**. Die Auszahlung muss in der Regel voll erfolgen, wenn **keine Forderungen des Vermieters geltend** gemacht werden. Für Vermieter gilt, eine **angemessene Frist einzuhalten**. Üblicherweise sind das **zwischen drei und sechs Monaten**. Dies gilt dann, wenn die Betriebskosten ausgeglichen sind. Stehen diese noch aus, gilt für die **Auszahlung der Mietkaution** ebenfalls die dann **übliche Jahresfrist**.

Haben Vermieter **die Anlagepflicht** für den Betrag **missachtet**, haben Mieter üblicherweise einen **Schadensersatzanspruch für den Zinsertrag**. Wurde eine andere Anlageform vereinbart, erschließt sich der **Schadensersatz aus den festgehaltenen Bedingungen**.

BGH-Urteil zur Einbehaltung der Kaution

§

Mit einer **Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH)** aktuell festgelegt, dass Vermieter die **Kaution länger einbehalten** können und zwar auch nach Ablauf der Verjährungsfrist (BGH, 10.07.2024, AZ: VIII ZR 184/23). Die Ansprüche müssen jedoch immer begründet sein. Das Urteil bedeutet, dass Vermieter nach einem Auszug, die Schadensersatzansprüche **auch nach der sechsmonatigen Verjährungsfrist** mit der Kaution verrechnen können. Vermieter müssen Mieter auch **nicht darüber informieren müssen**, dass eine Verrechnung erfolgen wird. Entstehen jedoch Fragen zum Einbehalten der Mietsicherheit, müssen Vermieter dies ausführlich begründen können.